

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                           |                                   |               |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------|
| คำสั่งคำร้องที่ 1752/2531 | นางฮ่งเซี่ย แซ่ลี้ม               | โจทก์         |
|                           | นางแจ่มจันทร์ อานันธิโก ผู้ประกัน | ผู้ร้อง       |
|                           | นางสาวยุพา แซ่โจ้ว กับพวก         | จำเลย         |
|                           | นางแจ่มจันทร์ อานันธิโก ผู้ประกัน | ผู้ยื่นคำร้อง |

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 119

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า ผู้ร้องฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาแต่ให้ยกคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีโดยสั่งว่า"กรณีไม่มีเหตุสมควรงดการบังคับคดีไว้อีกยกคำร้อง"

ผู้ร้องเห็นว่า การขอทุเลาการบังคับคดีไม่ได้ทำให้ทางราชการเสียหายเนื่องจากมีหลักทรัพย์ของผู้ร้องวางไว้เป็นหลักประกันอยู่แล้ว ศาลชั้นต้นชอบที่จะรับคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีของผู้ร้องเสนอให้ศาลฎีกาเป็นผู้สั่ง ขอให้โปรดมีคำสั่งให้รับคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีของผู้ร้องด้วย

หมายเหตุ พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดชัยบุรีได้สำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 113)

กรณีเป็นชั้นผิดสัญญาประกัน

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยทั้งสองชั่วคราวในระหว่างพิจารณา ตีราคาประกันคนละ 30,000 บาท โดยมีผู้ร้องเป็นผู้ประกันต่อมาผู้ร้องไม่

ส่งตัวจำเลยทั้งสองต่อศาลตามกำหนดนัด ศาลชั้นต้นถือว่าผู้ร้องผิดสัญญาประกันจึง  
มีคำสั่งปรับผู้ร้องตามสัญญาประกัน ผู้ร้องยื่นคำร้องขอขยายเวลาชำระค่าปรับศาลชั้น  
ต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับคดี ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้รับ  
ฎีกา แต่ให้ยกคำร้องดังกล่าว (อันดับ 107,106)

ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 110)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ให้งดการบังคับคดีทรัพย์สินของนายประกันไว้ระหว่างฎีกา

---

พิเคราะห์แล้ว ให้งดการบังคับคดีทรัพย์สินของนายประกันไว้ระหว่างฎีกา

(ชูเชิด รักตะบุตร-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-ถาวร ตันตราภรณ์)

แหล่งที่มา

แผนก

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น